

Образецът на частична предварителна оценка на въздействието влиза в сила от 01 януари 2021 г.

Частична предварителна оценка на въздействието

Институция:

Министерство на енергетиката

Нормативен акт:

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и редът за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители

☒ Не е включен в законодателна/оперативна програма на Министерския съвет

☐ Включен е в законодателната/оперативната програма на Министерския съвет за:

.....

Лице за контакт:

Александър Давидов, началник на отдел „Енергийни политики и стратегия“ към дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, МЕ
Гергана Лазарова, главен експерт в отдел „Енергийни политики и стратегия“ към дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, МЕ

Телефон и ел. поща:

029263 134
029263 207
CISAF@me.government.bg

1. Проблем/проблеми за решаване:

Неконкурентна цена на електрическата енергия за енергоемките потребители в страната, поради наблюдаваните значителни разлики в цените между пазарните зони в Югоизточна и Централна Европа

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

По отношение на цените на електрическата енергия в Европейския съюз за небитовите клиенти и мястото на България спрямо останалите държави-членки, следва да се подчертае, че съгласно публично наличните данни на Евростат, цените на електрическата енергия в страната са близки до средните за ЕС в периода 2017-2021 г. В периода от края на 2021 и през 2022 г. се наблюдаваше сериозна волатилност на пазарите на електрическа енергия в целия ЕС и в тази връзка на национално ниво бяха разработени и се прилагаха компенсаторни механизми за всички небитови крайни клиенти. По отношение на средните и големи предприятия (с годишно потребление от 2 GWh до 20 GWh) през 2023 г. цените на електрическата енергия в България са сравнително близки до средните за ЕС. Съществено повишаване на цените на организиран борсов пазар в региона

започна да се наблюдава отново от лятото на 2024 г., като се наблюдават и значителни разлики в цените между пазарните зони в Югоизточна и Централна Европа.

Паралелно с описаните тенденции, в унисон с последните приети общностни актове в областта на насърчаване на конкурентоспособността, в т.ч. в областта на държавните помощи (вкл. Omnibus package, Competitiveness Compass, Affordable Energy Action Plan (COM/2025/85) и др.), Европейската комисия прие Съобщение на Комисията C(2025) 3602 от 25.06.2025 г. (OJ 04.07.2025 г.) „Рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на Пакта за чиста промишленост (рамка за държавна помощ във връзка с Пакта за чиста промишленост – Рамката/CISAF)“. Рамката съпътства Пакта за чиста промишленост, който предоставя всеобхватна стратегия за растеж за конкурентоспособна, устойчива и декарбонизирана промишленост в Съюза, като предлага възможности за инвеститорите и допринася за социалното сближаване и равнопоставеността във всички региони, а CISAF определя как държавите членки могат да разработват мерки за държавна помощ в подкрепа на своите цели, свързани с Пакта за чиста промишленост.

Мерките, очертани в Пакта за чиста промишленост, ще трансформират икономиката на ЕС в съответствие с амбициозните цели на ЕС в областта на климата. Очаква се промишлените отрасли в рамките на ЕС да продължат да имат по-високи разходи в сравнение с конкурентите в юрисдикции с по-малко амбициозни политики в областта на климата.

Тази ситуация създава особени предизвикателства за секторите, които са особено изложени на международната търговия и са силно зависими от цената на електрическата енергия за създаване на стойност. Високите цени на електрическата енергия увеличават риска тези сектори да преместят производството извън ЕС към места, където няма нормативна уредба за околната среда или целите в тази област не са толкова амбициозни. Освен това високите разходи за електрическа енергия могат да намалят амбициите, свързани с електрификацията на производствените процеси, което е от основно значение за успешната декарбонизация на икономиката на ЕС. За да бъдат смекчени тези рискове и неблагоприятните въздействия върху околната среда, в CISAF е очертана възможност за предоставяне на временно облекчение на цената на електрическата енергия за предприятията, извършващи дейност в съответните икономически сектори.

Във връзка с критичната необходимост от разработване и прилагане на справедлив подход за подкрепа, предвид приетото Съобщение на Комисията C/2025/3602 от 25.06.2025 г. (OJ/04.07.2025) и с оглед осъществяване на обмен със службите на ЕК по нотифицираната схема SA.120414(2025/N) във връзка с приетото Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. (ПМС 237/2025), бе установена необходимостта от прецизиране на ПМС 237/2025 г.

Предложените изменения са свързани с:

- прецизиране на реда за доказване на допустимото количество електрическа енергия от предприятията-бенефициери при изплащане на компенсация на предприятия, които осъществяват както допустими икономически дейности (извършващи икономическа дейност в сектори изложени на значителен риск, посочени в Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.), така и дейности, попадащи извън обхвата на подкрепа (и начинът за доказване на разпределението на разходите по дейности – допустими и недопустими);
- определяне на прогнозен бюджет за целия период на действие на схемата;
- прецизиране на условията и реда за обмен на информация между доставчиците на електрическа енергия, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Министерството на енергетиката (по отношение на изплащането на ежемесечни компенсации);
- прецизиране на използваната терминология и осигуряване на прозрачност чрез регулярно публикуване на информация за размера на получените компенсации от предприятията-бенефициери и вида на инвестициите (задължителен насрещен ангажимент при получаване на подкрепа по настоящата схема).

В останалата си част ПМС 237/2025 остава непроменено и предприятията ще могат да се възползват от схемата за подкрепа, при спазване кумулативно на условията по ПМС 237/2025.

1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващата нормативна уредба чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности.

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

С постановлението за изменение и допълнение на ПМС 237/2025 за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители се създават права и задължения както за административни органи, така и на неограничен кръг частно-правни субекти.

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Не е необходимо предприемане на задължителни действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен.

Не се налагат действия, произтичащи от актове от правото на ЕС.

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не е извършвана последваща оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Цели:

Обща цел: Прилагане на мярка за временно облекчение на цените на електроенергията за енергоемките потребители

Предоставяне на компенсации, представляващи помощ за временно облекчение на цените на електрическата енергия в съответствие с изискванията на т. 4.5. Временно облекчение на цените на електроенергията за енергоемките потребители от „Рамката за мерки за държавна помощ в подкрепа на Пакта за чиста промишленост (рамка за държавна помощ във връзка с Пакта за чиста промишленост – Рамката/CISAF)“ - Съобщение на Комисията C(2025) 3602 от 25.06.2025 г. (OJ/04.07.2025г.) за три последователни ценови периода, започващи от 1 юли 2025 г., с общ индикативен бюджет за целия период на схемата в размер на 334 млн. €, от които – 124 млн. € за първия ценови период.

Специфични цели

Цел 1: Запазване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на мярка за временно облекчение на цените на електрическата енергия за предприятия, за които е налице значителен риск на секторно равнище от преместване на дейности извън Европейския съюз към места, където няма мерки за опазване на околната среда или целите в тази област не са толкова амбициозни. Такива предприятия съгласно т.4.5.2 (116) от Рамката са предприятията извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.

Цел 2. Принос към целите за декарбонизация на индустрията чрез ангажимент за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, без да водят до увеличаване на потреблението на изкопаеми горива чрез ангажимент за допустимите предприятия да вложат най-малко 50% от размера на получените компенсации за инвестиции в нови или модернизирани активи, за които инвестиции може измеримо да се докаже, че имат допълнителен принос за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки

нуждите на пазара и системата, без да водят до увеличаване на потреблението на изкопаеми горива.

Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:

Предприятията извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г., Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, доставчиците на електрическа енергия.

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:

4.1. По проблем 1: „Неконкурентна цена на електрическата енергия за енергоемките потребители в страната, поради наблюдаваните значителни разлики в цените между пазарните зони в Югоизточна и Централна Европа“

Вариант 1 „Без действие“:

Описание:

При неприемане на проекта на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители, енергоинтензивните предприятия ще бъдат изложени на значителен риск от волатилността на пазара на електрическа енергия, поради регионалните специфики, описани по-горе, и могат да изгубят своите позиции, тъй като посочените предприятия са почти изцяло експортно ориентирани (между 70 и 100% от произведената продукция е за външен пазар, основно в рамките на ЕС).

Положителни въздействия (икономически / социални / екологични):

Не се очакват положителни въздействия при прилагането на варианта „Без действие“.

Отрицателни въздействия:

Енергоинтензивните предприятия ще бъдат изложени на значителен риск от волатилността на пазара на електрическа енергия, поради регионалните специфики, описани по-горе, и могат да изгубят своите позиции, тъй като посочените предприятия са почти изцяло експортно ориентирани (между 70 и 100% от произведената продукция е за външен пазар, основно в рамките на ЕС).

Специфични въздействия:

Въздействия върху малките и средните предприятия (МСП):

Очаква се пряко въздействие върху МСП, извършващи икономически дейности в секторите изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.

Административна тежест:

Няма

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на предложения проект на акт“:

Описание:

Вариант 2 предвижда изработването, приемането и прилагането на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители. Измененията са в унисон с предвидените в раздел 4.5 от CISAF условия, адаптирани съобразно националните специфики и с оглед осъществен обмен със службите на ЕК по нотифицираната схема SA.120414(2025/N) във връзка с приетото Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. (ПМС 237/2025), които са свързани с:

- прецизиране на реда за доказване на допустимото количество електрическа енергия от предприятията-бенефициери при изплащане на компенсации на предприятия, които осъществяват както допустими икономически дейности (извършващи икономическа дейност в сектори изложени на значителен риск, посочени в Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.), така и дейности, попадащи извън обхвата на подкрепа (и начинът за доказване на разпределението на разходите по дейности – допустими и недопустими);
- определяне на прогнозен бюджет за целия период на действие на схемата;
- прецизиране на условията и реда за обмен на информация между доставчиците на електрическа енергия, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Министерството на енергетиката (по отношение на изплащането на ежемесечни компенсации);
- прецизиране на използваната терминология и осигуряване на прозрачност чрез регулярно публикуване на информация за размера на получените компенсации от предприятията-бенефициери и вида на инвестициите (задължителен насрещен ангажимент при получаване на подкрепа по настоящата схема).

В останалата си част ПМС 237/2025 остава непроменено и предприятията ще могат да се възползват от схемата за подкрепа, при спазване кумулативно на условията по ПМС 237/2025 обобщени, както следва:

- подкрепа за не повече от 50% от измереното със средство/а за търговско измерване, доставено от доставчика/и и потребено допустимо количество активна електрическа енергия от съответното предприятие;
- компенсиране на до 50% от постигнатата средноаритметична цена за ценовия период за базов товар на сегмента „Ден напред“ на БНЕБ, приложена върху 50% от неговото потребление на

активна електрическа енергия за същия период, върху която енергия по принцип следва да се начисли цена „задължение към обществото“ и която е измерена със средство/а за търговско измерване, като компенсирането не трябва да води до намаляване на реалната среднопретеглена цена на конкретното предприятие под пределната намалена цена от 63,91 евро/MWh [125 лв./MWh] за допустимото количество потребена електрическа енергия;

- задължение за инвестиране на 50% от размера на помощта в мерки за декарбонизация за намаляване на разходите за електроенергийната система, в т.ч. и в проекти за гъвкава електрификация (инвестициите в електрификация могат да се считат за гъвкави, например ако потреблението на електрическа енергия може да бъде адаптирано въз основа на ценови сигнали или когато инвестициите са съчетани с изисквания да бъдат инсталирани решения за гъвкавост, като например системи за акумулиране на енергия).

Допустимата инвестиционна дейност трябва да започне да функционира в срок от 48 месеца от предоставянето на помощта. Допустимите инвестиционни дейности са:

1. разработване на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници;
2. решения за акумулиране на енергия (системи за съхранение);
3. мерки за увеличаване на гъвкавостта на търсенето;
4. подобрения на енергийната ефективност, които оказват въздействие върху търсенето на електроенергия;
5. внедряване на електролизьори за производството на водород от възобновяеми източници или нисковъглероден водород;
6. инвестиции, насочени към електрификация.

Очаквани ефекти от прилагането на варианта:

Положителни въздействия:

Ще се постигне временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители, при ангажимент за инвестиции, които ще допринесат за постигане на целите за декарбонизация на индустрията чрез ангажимент за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, чрез ангажимент за допустимите предприятия да вложат най-малко 50% от размера на получените компенсации за инвестиции в нови или модернизирани активи, за които инвестиции може измеримо да се докаже, че имат допълнителен принос за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, без да водят до увеличаване на потреблението на изкопаеми горива.

Отрицателни въздействия:

Няма.

Специфични въздействия:

Върху МСП:

Положително въздействие за предприятията, извършващи икономически дейности в секторите изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната

среда и енергетиката от 2022 г., които заявят желанието си да кандидатстват за помощта чрез доставчиците си на електрическа енергия.

Административна тежест:

Не се увеличава – предвидено е процесът на оценка за допустимост да бъде изцяло съобразно изискванията на Рамката, като допълнителните проверки на обстоятелствата ще се извършват по служебен ред. Изпълнението и ефектът от инвестициите ще се доказват от получателите на подкрепата с подаване на финансово-технически отчет, придружен със съответните документални доказателства за изпълнение и ефекта (напр. оферти, договори с изпълнител, фактури, платежни, разрешения за въвеждане в експлоатация, техническа документация и пр.), съгласно индивидуалния административен акт за отпускане на помощта.

(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

5.1. По проблем 1:

		Вариант 1	Вариант 2
Ефективност	Цел 1: Запазване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на мярка за временно облекчение на цените на електрическата енергия за предприятия, за които е налице значителен риск на секторно равнище от преместване на дейности извън ЕС към места където няма мерки за опазване на околната среда или целите в тази област не са толкова амбициозни. Такива предприятия съгласно т.4.5.2 (116) от Рамката са предприятията извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта	ниска	висока

		на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.			
	<i>Ефективност</i>	Цел 2: Принос към целите за декарбонизация на индустрията чрез ангажимент за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, чрез ангажимент за допустимите предприятия да вложат най-малко 50 % от размера на получените компенсации за инвестиции в нови или модернизирани активи, за които инвестиции може измеримо да се докаже, че имат допълнителен принос за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, без да водят до увеличаване на потреблението на изкопаеми горива.	ниска	висока	
	<i>Ефикасност</i>	Цел 1: Запазване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на мярка за временно облекчение на цените на електрическата енергия за предприятия, за които е налице значителен риск на секторно равнище от преместване на дейности извън ЕС към места където няма мерки за опазване на околната среда или целите в тази област не са толкова амбициозни. Такива предприятия съгласно т.4.5.2 (116) от Рамката са предприятията извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.	ниска	висока	
	<i>Ефикасност</i>	Цел 2: Принос към целите за декарбонизация на индустрията чрез ангажимент за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, чрез ангажимент за допустимите предприятия да вложат най-малко 50 % от	ниска	висока	

		размера на получените компенсации за инвестиции в нови или модернизирани активи, за които инвестиции може измеримо да се докаже, че имат допълнителен принос за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, без да водят до увеличаване на потреблението на изкопаеми горива.			
	Съгласуваност	Цел 1: Запазване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на мярка за временно облекчение на цените на електрическата енергия за предприятия, за които е налице значителен риск на секторно равнище от преместване на дейности извън ЕС към места където няма мерки за опазване на околната среда или целите в тази област не са толкова амбициозни. Такива предприятия съгласно т.4.5.2 (116) от Рамката са предприятията извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.	ниска	висока	
	Съгласуваност	Цел 2: Принос към целите за декарбонизация на индустрията чрез ангажимент за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, чрез ангажимент за допустимите предприятия да вложат най-малко 50 % от размера на получените компенсации за инвестиции в нови или модернизирани активи, за които инвестиции може измеримо да се докаже, че имат допълнителен принос за намаляване на разходите на електроенергийната система, отразявайки нуждите на пазара и системата, без да водят до увеличаване на потреблението на изкопаеми горива.	ниска	висока	

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:

ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;

ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;

съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:

По проблем 1: Препоръчва се за решаване на поставения проблем да бъде избран Вариант 2 „Приемане на предложения проект на акт“

Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

☐ Ще се увеличи

☐ Ще се намали

☒ Няма ефект

Проектът на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители има за цел да подкрепи предприятията, извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г. чрез предоставяне на компенсации за извършените разходи за 50% от годишното им потребление на електрическа енергия, чрез намаляване на дължимите за плащане суми по фактури. Същевременно, чрез ангажиментът за инвестиции, се очаква постигане на принос към екологичния преход и ускоряване на декарбонизацията, реиндустриализацията и иновациите.

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

☐ Да

☒ Не

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

☐ Да

☒ Не

Когато отговорът е „Да“, посочете регистри, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

☒ Актът засяга пряко МСП

☐ Актът не засяга МСП

Препоръчителният вариант оказва пряко положително въздействие върху предприятията, извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори изложени на значителен риск, както е посочено в раздел 4.11.3.1, представляващ Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Не са идентифицирани потенциални рискове при реализиране на Вариант 2.

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др.

7. Консултации:

☐ Проведени са консултации

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

За прилагане на мярката е необходимо Решение на ЕК за държавна помощ, за което службите на Комисията бяха нотифицирани своевременно, при приемане на ПМС 237/2025 г. Решението е прието на 16 април 2026 г. (въпреки първоначалните очаквания за произнасяне в двумесечен срок), с което възникна необходимост от прецизиране на текстове на приетото ПМС 237/2025 г. Успоредно с осъществения обмен със службите на ЕК стартираха и военните действия в Близкия изток, с произтичащите от тях негативни влияния върху енергийните пазари (допълнени от затварянето на Ормузкия проток), което доведе до изразяване на силна загриженост и от страна на председателя на ЕК. Сред очертаните мерки за намаляване на негативните ефекти от конфликта са предвидени и възможности за по-гъвкаво и ускорено прилагане на схеми за държавна помощ за предприятията с оглед икономическа защита и запазване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с критичната необходимост от прилагане на справедлив подход за подкрепа на българските енергоинтензивни предприятия (в т.ч. и в контекста на получената обратна връзка по ПМС 237/2025 от службите на ЕК по нотифицирана схема SA.120414(2025/N)), предвид конфликта в Близкия изток и отражението на ситуацията върху енергийните пазари и с оглед нормативно установената възможност в чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, е предвидено обществените консултации по проекта на акт да се проведат в съкратен срок. Проектът на акт, заедно с Доклада на министъра на енергетиката, ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерството на енергетиката за получаване на предложения и становища за срок от 14 дни. Това ще позволи своевременното приемане на постановлението и прилагане на предвидените в него мерки за подкрепа.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

☒ Не

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради очаквани значителни последици?

☐ Да

☒ Не

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения: Няма

Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:

Оценката е изготвена на база следните основни източници на информация:

1. Съобщение на Комисията C(2025) 3602 от 25.06.2025 г. „Рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на Пакта за чиста промишленост“ (OJ/04.07.2025 г.).
2. Закон за енергетиката.

Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на частичната предварителна оценка на въздействието:

Име и длъжност: Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“

Дата:

24.4.2026 г.

X Николай Налбантов

Подпис:

Директор д-я ЕСПУЕР

Signed by: Nikolay

Nalbantov